

1006027-67.2022.8.26.0565

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Transporte de Coisas

Magistrado: Sérgio Noboru Sakagawa

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... rastreado, o que agravou o risco do roubo, e isso foi devidamente constatado pela corretora de seguros, sendo certo que em virtude dessa falha não puderam ser tomadas quaisquer atitudes por uma gerenciadora de risco para que o roubo não pudesse ser impedido; diante da desídia constatada a Requerida dever ressarcir a Requerente pelo que despendeu em decorrência do contrato de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

3ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul - SP - cep 09581-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006027-67.2022.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006027-67.2022.8.26.0565

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Transporte de Coisas

Requerente:

Argo Seguros Brasil S/A

Requerido:

Tjl Transportes, Logística e Armazém Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa

Vistos

AKAD SEGUROS S.A., devidamente qualificada nos autos, promove ação regressiva de ressarcimento de danos contra Tjl TRANSPORTES, LOGÍSTICA E ARMAZÉM LTDA., também qualificada, alegando, em síntese, que a empresa Norpack Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda. firmou contrato de seguro com a Requerente na modalidade transporte nacional para o fim de ter mercadorias de sua propriedade protegidas; nessa esteira, ela celebrou contrato de compra e venda com a empresa Repet Indústria de Embalagens e Frascos Plásticos consistente em carga de "composto de polietileno plástico" pelo valor de R\$ 273.437,50, contratando para transporte a Requerida, que se responsabilizou pelo transporte incólume das mercadorias de Valinhos (SP) para Uberlândia (MG); ocorre que em 10/03/22 o preposto da Requerida conduzia o veículo transportador quando, na cidade de Limeira, foi abordado por dois indivíduos, que subtraíram a carga; por ocasião da regulação do sinistro se constatou que o transportador não se encontrava devidamente adequado às regras de gerenciamento de risco determinadas pela Requerente e sua segurada (Norpack), eis

que o caminhão não estava nem monitorado nem rastreado, o que agravou o risco do roubo, e isso foi devidamente constatado pela corretora de seguros, sendo certo que em virtude dessa falha não puderam ser tomadas quaisquer atitudes por uma gerenciadora de risco para que o roubo não pudesse ser impedido; diante da desídia constatada a Requerida dever ressarcir a Requerente pelo que despendeu em decorrência do contrato de seguro, a teor do contido no art. 786, CC e Enunciado nº 188 do STF; busca a procedência da ação com a condenação da Requerida no pagamento do valor indenizado, R\$ 246.093,75, já descontada a franquia de 10%, juntando com a inicial os documentos de fls. 18/98.

Regularmente citada, a Requerida apresentou defesa, em contestação, onde, a par de alegar relação de consumo e esclarecer que a segurada da Requerente não informou o tipo de material tampouco o valor da carga, sendo que o valor da nota fiscal somente foi informado após o veículo carregado e em trânsito, ou seja, não houve informação prévia, o que implica em falha da segurada, eis que isso impossibilitou que pudesse encaminhar um veículo com rastreador e monitoramento, conforme termo de renúncia e regresso (fls. 87/95), o que implica em desídia da segurada, pugna pela improcedência da ação, eis que inexistente o dever de indenizar em virtude de culpa de terceiro, conforme consta no art. 14, § 3º, II, CDC; anota, ainda, falta de assinatura do termo de renúncia de regresso por parte da segurada, o que não lhe dá validade; a par disso, alude em seu favor excludente de responsabilidade a teor do contido no art. 393, CC, tendo em vista impossibilidade de opor resistência a assalto e roubo de mercadoria a que se sujeitou. Junta os documentos de fls. 117/140.

Réplica a fls. 144/162.

É o relatório.

DECIDO

Fundamentado no art. 355, I, CPC, passo ao julgamento antecipado ante desnecessidade de produção de qualquer outra prova.

A ação improcede.

Decorre o dissenso de busca pela seguradora, ora Requerente, em regresso, de prejuízo sofrido em virtude de perda de mercadoria pertencente a sua segurada em virtude de assalto no trajeto por culpa da Requerida, transportadora responsável pela entrega incólume, e lhe imputa culpa em virtude de falta de monitoramento adequado que pudesse impedir a subtração.

Esta, por seu turno busca se esquivar de responsabilidade atribuindo culpa à segurada da Requerente pela falta de informação sobre o tipo de material e seu valor, eis que a nota fiscal somente teria sido entregue após o início do transporte, e, além disso, alude em seu favor excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (assalto).

Por primeiro, se se considerar sem qualquer sustentação a primeira versão, à vista do documento acostado a fls. 67, emitido pela própria Requerida - documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE), especificando o tipo de material a ser transportado bem como seu valor, óbvio por isso, que jamais poderia desconhecer ou alegar desconhecimento do que transportaria, e, não bastasse isso, conforme bem salienta a Requerente em sua réplica, o próprio motorista responsável pelo transporte, quando da elaboração do boletim de ocorrência, confirmou a existência das notas fiscais, as quais, inclusive, são documentos essenciais a comprovar a regularidade e licitude do material transportado, no caso de qualquer fiscalização no trajeto. Lógico, portanto, que se torna impensável supor ignorância do transportador pelo que transportava, e, nesse aspecto, inegável que houve falha no não atendimento adequado das regras de gerenciamento de risco, inclusive, ausência de escolta, circunstância não mencionada pela Requerente, como se não fosse tão importante quanto a impossibilidade de monitoramento e rastreamento. De outra parte, ainda que constatada essa falha, de se indagar se ela não existisse, se a perda da mercadoria pela subtração criminosa não ocorreria, e Juízo entende que ela ocorreria, ainda que houvesse a fiscalização eletrônica, porquanto, conforme informado pelo motorista encarregado do transporte, foi abordado, mantido refém até que a carga fosse "desovada", após o que libertado junto com o caminhão, sendo certo que apesar de decorrido algum tempo, jamais

haveria possibilidade de se impedir o ato criminoso, e é notório que monitoramento e rastreamento tornam possível recuperação do veículo, não da mercadoria transportada.

Não bastasse isso, de se considerar, em favor da Requerida, a excludente de responsabilidade invocada com amparo no art. 393 do Código Civil, concernente a caso fortuito ou força maior, tendo em vista as circunstâncias imprevisibilidade e inevitabilidade do ocorrido, sendo certo que a Requerida, no exercício de sua atividade fim, não deu causa nem concorreu para o infortúnio, atribuído à fatalidade, e até pelo motivo do risco envolvido nos dias atuais a transporte de qualquer carga, notadamente de valor elevado, é que o proprietário ou responsável pela carga cuida de se proteger, contratando seguro, e, na outra ponta, óbvio que a seguradora, ciente das circunstâncias do risco elevado, busca adequar o prêmio a ele, minorando o peso da indenização em caso de sinistro.

Por fim, de se considerar que se houvesse constatação de culpa da Requerida que de qualquer forma facilitasse o evento danoso, outro seria o desfecho desta demanda, entretanto, nada está a indicar que houvesse contribuído de forma efetiva para a consecução do ato criminoso, por isso, de se desacolher a pretensão deduzida na inicial, por isso, há que se considerar o prejuízo reclamado como risco calculado da atividade fim da Requerente.

À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação, condenando a Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I.

São Caetano do Sul, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA